

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 606/2532

นาย กิมเท้ง แซ่ลิ้ม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2)

โจทก์ฟ้องเรียกร้องที่ดินราคาสูงจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของสามี และจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในระหว่างคดีศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาต ให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้ง จึงมีเหตุเพื่อประโยชน์แห่ง ความยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2)ที่จะสืบตัว จำเลยที่ 2 เป็นพยานเพิ่มเติมตามคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยที่ 2 ได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และนายรุ่ง แซ่ลี้ม สามีได้ร่วมกันบุกเบิกถากถางที่ดิน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่พ.ศ. 2475 แล้วครอบครองทำประโยชน์ตลอดมามีเนื้อที่ 48 ไร่ ครั้นแจ้งการครอบครองในปี พ.ศ. 2498 โจทก์ตกลงให้นายรุ่ง แซ่ลี้ม และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรแจ้งการครอบครองเฉพาะจำเลยที่ 1 เป็นการใส่ชื่อแทนโจทก์ และขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 14 หน้า 97 เล่ม 32 (3) หมู่ 6 (15) ตำบลหนองงูเห่ล้อม(ทัพหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แทนโจทก์เช่นเดิมต่อมา พ.ศ. 2519 นายรุ่ง ยกที่ดินส่วนของตนให้นายเท่งเชียง แซ่ลี้มและเมื่อขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โจทก์

ให้จำเลยที่ 1 และนายเท่งเซียงออกโฉนดแทนโจทก์ เจ้าหน้าที่ได้ออกโฉนดเลขที่ 29323 ตำบลหนองงูเห่า (ทัพหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 48 ไร่ 56 ตารางวา ให้จำเลยที่ 1 และนายเท่งเซียง ซึ่งความเป็นจริงที่ดินเป็นของโจทก์ครึ่งหนึ่ง มีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน วันที่ 18 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 1 ได้ลักลอบโอนที่ดินส่วนที่ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์ราคาประมาณ 200,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ ทำให้โจทก์เสียหาย และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 29323 ตำบลหนองงูเห่า (ทัพหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ส่วนที่จำเลยที่ 1 โอนให้จำเลยที่ 2 แล้วให้จำเลยที่ 1 โอนโฉนดคืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมโอนหรือกระทำไม่ได้ ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ซึ่งหากบังคับตามความดังกล่าวไม่ได้ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าที่ดิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์และนายงุ่ย แซ่ลิ่ม เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 29323 และได้ยกให้จำเลยที่ 1 ครึ่งหนึ่ง จำเลยและ นายงุ่ยได้แจ้งการครอบครองขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ในนามของจำเลยและนายงุ่ยตลอดมา ครั้นขอออกโฉนดนายงุ่ยได้ยกส่วนของตนให้นายเท่งเซียง จำเลยที่ 1 และนายเท่งเซียง จึงขอออกโฉนดมีชื่อจำเลยที่ 1 และนายเท่งเซียงเป็นเจ้าของ จำเลยที่ 11 ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของตลอดมา บุตรโจทก์ได้ข่มเหงรังแกจำเลยที่ 1 ได้ฟ้องร้องเป็นคดี จำเลยที่ 1 จึงขายที่ดินส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่น และเป็นค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี โจทก์ทราบ ไม่เคยคัดค้านหรือเข้ามาเกี่ยวข้องทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมากกว่า 10 ปี จึงขาดอายุความไม่มีสิทธิเรียกที่ดินคืน และจำเลยที่ 2 รัชื้อโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนเป็นเงิน 60,000 บาท แต่จดทะเบียนซื้อขายเพียง 150,000 บาท และจำเลยที่ 1 รั้บไปครบถ้วนแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้โอนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือเรียกค่าเสียหายได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่29323 ตำบลหนองงูเห่า (ทัพหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ทำขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2524 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนโฉนดคืนแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และหากไม่สามารถทำได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมกำหนดเป็นค่าทนายความ 2,000 บาท แทนโจทก์ด้วย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานของจำเลยที่ 2 และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาในชั้นนี้มีเพียงข้อเดียวว่า คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526 ที่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ระบุอ้างตนเองเป็นพยานเพิ่มเติมนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้วปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยทั้งสองแต่งตั้งทนายความคนแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2524 ศาลชั้นต้นได้นัดสืบพยานโจทก์นัดแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 และเลื่อนไปวันที่ 22 เมษายน 2525 ทนายความคนแรกของจำเลยทั้งสองได้ยื่นบัญชีระบุพยานของจำเลยทั้งสองลงวันที่ 31 มีนาคม 2525 ว่า "1. นายกิมแท้ง แซ่ลิ้ม จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน 2. นางเล็ก แซ่ลิ้ม ฯลฯ" ต่อมาทนายความป่วย และจำเลยที่ 2 ได้แต่งตั้งทนายความคนที่สองและคนที่สามเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2525 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2526 ตามลำดับ จนวันที่ 26 สิงหาคม 2526 ทนายโจทก์

แถลงหมดยานโจทก์ จำเลยที่ 2 เพื่อยื่นคำร้องขอระบุตัวจำเลยที่ 2 เป็นพยานเพิ่มเติม ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526 เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องที่ดินราคาสูงจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของสามี และจากจำเลยที่ 2 บุคคลภายนอก นอกจากนี้ในระหว่างคดี ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้ง จึงมีเหตุเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะสืบตัวจำเลยที่ 2 เป็นพยานเพิ่มเติมตามคำร้องจำเลยที่ 2 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 (2) ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยที่ 2 ตามคำร้องลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2525 และให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ